

1500466-24.2021.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... trazia consigo para fins de tráfico, 22 porções de crack e 02 porções de cocaína, bem como guardava para fins de tráfico, 262 porções de crack e 140 porções de cocaína (totalizando 284 porções de crack, com peso aproximado de 43.99 g e 142 porções de cocaína, totalizando 151.94 g), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1500466-24.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500466-24.2021.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ZEFERTY ROBERTY MORAES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

ZEFERTY ROBERTY MORAES PEREIRA, qualificado à fls. 05, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 25 de dezembro de 2021, por volta das 11h20m, na Rua Natália Lopes, nº 435, Vila Nova, nesta cidade e comarca de Registro, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.20200), trazia consigo para fins de tráfico, 22 porções de crack e 02 porções de cocaína, bem como guardava para fins de tráfico, 262 porções de crack e 140 porções de cocaína (totalizando 284 porções de crack, com peso aproximado de 43.99 g e 142 porções de cocaína, totalizando 151.94 g), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 116), o acusado foi citado (fls. 123) e apresentou resposta preliminar (fls. 127/130).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu (fls. 149/150).

Em alegações finais postulou o Ministério Público a condenação nos exatos moldes da denúncia (fls. 154/160), enquanto a Defesa sustentou preliminar de nulidade e, no mérito, tese de absolvição e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 165/181).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Materialidade comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 101/103, com resultado positivo para cocaína/"crack", reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), e laudo de constatação provisória encartados (fls. 20/23). A autoria é certa.

Interrogado, o réu negou a imputação. Disse que é usuário e portava apenas 9 pedras de "crack" e 2 pinos de cocaína para o seu consumo. O dinheiro consigo apreendido, R\$ 220,00, havia ganhado de seu pai. Estava naquele local comprando entorpecentes. O "traficante", que não sabe informar o nome, fugiu quando da chegada da polícia. A genérica negativa do acusado não merece acolhida, porquanto destituída de qualquer comprovação. Foi desacreditada pelo restante do acervo de provas, especialmente pelos depoimentos dos policiais e das circunstâncias concretamente apuradas.

Com efeito, as duas testemunhas policiais, Jeremias Domingues Costa e Osias de Santana Santos, confirmaram exatamente os fatos, tais como descritos na denúncia. Relataram que efetuavam patrulhamento rotineiro pelo bairro Vila Nova, quando avistaram o réu, sozinho, abaixado no terreno baldio ali existente, conhecido ponto de venda de drogas. Ao avistar a viatura, o acusado fez menção de correr e escondeu nas vestes alguma coisa. Abordado e revistado localizaram em sua cintura 22 porções de "crack" e, no interior de uma pochete que também trazia, encontraram mais 2 pinos de cocaína, além da quantia de R\$ 225,00 em dinheiro em notas diversas. Vasculhando o terreno, especificamente no local onde o réu estava abaixado, localizaram mais 140 pinos de cocaína e 262 porções de "crack", idênticas àquelas encontradas em poder do réu (fls. 2 e 3 e gravação em mídia).

Na espécie, não se apurou qualquer motivo para incriminação indevida, inexistindo nos autos qualquer elemento mínimo a autorizar a conclusão dos policiais estarem imputando crime à pessoa inocente.

Nesse contexto, incide a jurisprudência já consolidada de que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - Habeas Corpus n.º 74.608-0- SP, relator Min. Celso de Mello).

A concomitância da apreensão das drogas embaladas de forma individualizada e elevada quantia em dinheiro em notas fracionadas e sem origem justificada (R\$ 225,00 - v. fotografia de fls. 26), remete inequivocamente à idéia de mercancia.

A razoável quantidade de porções apreendidas igualmente pressupõe que eventual consumo seria muito superior ao de uma única pessoa.

Essas circunstâncias, aliadas à generalidade das respostas do réu em juízo, tornam o cenário muito mais consentâneo com o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo relativamente comum a situação do usuário de drogas que passa a praticar o tráfico ilícito de entorpecentes como forma de sustentar seu vício (neste sentido: TJSP - Apelação nº 0000676-98.2012.8.26.0495, Comarca de Registro, voto nº 19.848, publicado no DJE em 24/01/2013).

E ainda:

APELAÇÃO - Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) - Sentença condenatória - Apelações recíprocas. APELAÇÃO DO RÉU - Defesa pede a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 - Descabimento - Materialidade e autoria delitiva comprovadas - A negativa do acusado restou isolada no conjunto probatório - Mais do que isso, ele foi desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido - Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova - O réu, que já vinha

sendo denunciado por praticar o tráfico de entorpecentes, foi visto pelo policial militar entregando algo a um adolescente e, quando abordado, foi encontrado consigo 2 (duas) porções de "cocaína" e R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), em cédulas de R\$ 2,00 (dois reais), R\$ 10,00 (dez reais) e uma moeda de R\$ 1,00 (um real), tendo sido também localizados, em seu carro e dentro da sua residência, outras 2 (duas) porções de "cocaína" e 1 (uma) de "maconha", além de R\$ 890 (oitocentos e noventa reais) em cédulas de R\$ 10,00 (dez reais), R\$ 20,00 (vinte reais) e R\$ 50,00 (cinquenta reais) - Finalidade mercantil provada, o que impede a desclassificação almejada - Sentença condenatória mantida - Recurso improvido. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - Acusação pede (1) a fixação de regime inicial fechado, para cumprimento da pena; e, (2) o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito - Cabimento - Regime inicial fechado que se mostra mais adequado, levando em conta a gravidade do crime praticado, equiparado a hediondo - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Impossibilidade, considerando que esta medida se revela insuficiente à reprovação e prevenção do crime - Recurso provido. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO, PROVIDO O MINISTERIAL. (TJSP, Apel. Nº 3001897-82.2013.8.26.0187, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Márcio Eid Sammarco, j. 28/06/2018)

Vale consignar, outrossim, que o réu já é bi-reincidente específico por tráfico ilícito (fls. 51/53).

Diante deste panorama, sendo detido novamente em circunstâncias amplamente compatíveis com a traficância (postado em conhecido ponto de venda de drogas e com quantidade muito além daquela indicativa do mero uso, além da concomitância da apreensão de elevada quantia em dinheiro em espécie e sem qualquer origem), de rigor a condenação nos exatos moldes descritos na denúncia.

Afasta-se a tese de nulidade por "excesso do uso da força policial".

Tal alegação não restou minimamente demonstrada nos autos, não servindo para inquinar todo o processado.

Como é cediço, eventuais vícios do inquérito policial não maculam a ação penal.

"É contrassenso, por isso mesmo, falar em nulidade do processo, por ser nulo o inquérito policial (...) O inquérito, como instrumento da denúncia, nunca é nulo, não estando sujeito, assim, às sanções que o Código prevê para os atos processuais" (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. I, nº 83, pág. 153).

No mais, não há como descurar que o próprio réu afirmou que teria sido (supostamente) agredido após o encontro das drogas pelos policiais, o que implica reconhecer que tal circunstância, se ocorreu, não interferiu na prática do ilícito pelo preso.

Considerando que as fotografias de fls. 30/31 não indicam, em princípio, qualquer espécie de lesão aparente do acusado, requisite-se a vinda do laudo de exame de corpo de delito de fls. 17. Após, será deliberado sobre eventuais providências administrativas porventura necessárias.

Em caso análogo, assim se decidiu:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLÊNCIA POLICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. Presentes as condutas típicas e ilícitas e a observância da legalidade na autuação da prisão em flagrante, inexistente nulidade a ser declarada com base em violência policial supostamente ocorrida após a rendição do paciente. Tal circunstância, cuja apuração demanda dilação probatória, escapa dos estreitos limites do remédio heróico, podendo ser averiguada em procedimento próprio" (TRF-4, 8ª Turma, Rel. Des. Nivaldo Brunoni, HC nº 5020338-23.2021.4.04.0000, p. 14/07/2021)

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e especialmente art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Aumentei as penas acima do mínimo legal empregando uma das reincidências como Maus antecedentes (fls. 51), além de considerar ainda a NATUREZA da droga apreendida, especificamente o "crack", de efeitos mais nefastos e maior poder viciante. Tal exasperação é autorizada pela orientação do C. STF:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDICADORAS DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E PELA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 5. Recurso ordinário improvido." (STF HC 122.598/SP Rel. Min. Teori Zavascki j. 14.10.14 DJU 31.10.14) - destaquei.

Na segunda fase, elevo a pena de mais 1/6 em vista da agravante da reincidência específica (outra condenação definitiva - fls. 52).

Não é o caso de se reconhecer a agravante do art. 61, II, "j" do Código Penal (calamidade pública), ausente comprovação de que a ré tenha se valido ou se beneficiado dessa circunstância de vulnerabilidade ou fragilidade social decorrente da pandemia do COVID-19 para a facilitação da prática do delito.

Não há alterações na fase derradeira.

Vedada a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, em razão da reincidência específica do réu.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar ZEFERTY ROBERTY MORAES PEREIRA como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no piso.

O cumprimento da pena deve ser feito inicialmente no regime FECHADO, considerando a quantidade de drogas apreendidas, além do fato de tratar-se de crime equiparado ao hediondo (artigo 2.º, § 1.º, da Lei n. 8.072/1990) e o réu já ter demonstrado a insuficiência da terapêutica penal em meio aberto dada a recorrência na prática delitiva, geradora de seus péssimos antecedentes e a reincidência específica.

Da mesma forma, ausentes os pressupostos legais, aliado à hediondez do crime, é negado ao réu o benefício do "sursis" (artigo 77, "caput", do Código Penal), não sendo o caso também de conversão da prisão em pena alternativa.

Veda-se ao réu o apelo em liberdade, pois a reiteração na prática delitiva justifica a necessidade de se garantir a ordem pública e social. Imperioso o encarceramento, outrossim, para fazer valer a aplicação da lei penal.

Libertar o acusado, bi-reincidente específico, seria estimular o tráfico de drogas e abalar, definitivamente, a credibilidade do Poder Judiciário.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexó existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário visando sua reversão ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Recomende-se no estabelecimento prisional onde se encontra custodiado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Como deliberado acima, requisite-se a vinda do laudo de exame de corpo de delito de fls. 17.

Custas na forma da lei.

Publique-se, intímem e cumpra-se.

Registro, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA